

Số: 5116 /QĐ-SCT

Lào Cai, ngày 20 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và
lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi
quản lý của Sở Công Thương**

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 13/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghiệp và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính

Giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách lĩnh vực khoáng sản và Chuyên viên thuộc Phòng Quản lý công nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương trong lĩnh vực khoáng sản có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều

12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở Công Thương.

Điều 2. Trách nhiệm của Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách lĩnh vực khoáng sản và Chuyên viên được giao nhiệm vụ

1. Việc lập biên bản vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, mẫu biểu quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của biên bản vi phạm hành chính do mình lập.

2. Ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng Quản lý công nghiệp để trình Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở được giao quyền xử phạt) xem xét, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

3. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP_(Cường).



Hoàng Chí Hiền